

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3753/2538

กรมสามัญศึกษา
บริษัท แอล.เอช.คอนสตรัคชั่น จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 249

พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 11

ที่ดินที่ตั้งโรงเรียนพิพาทเป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4 ซึ่งตามมาตรา 5 ประกอบด้วยมาตรา 11 ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เมื่อเหตุละเมิดเป็นการกระทำต่อที่ราชพัสดุซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจฟ้องเมื่อไม่ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้โจทก์ฟ้องคดีโจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสาม ศาลชั้นต้นวินิจฉัยให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบละเมิดจำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์โจทก์ไม่ได้ อุทธรณ์และไม่ได้แก้อุทธรณ์ในประเด็นความรับผิดชอบตามสัญญาของจำเลยที่ 1 ประเด็นความรับผิดชอบตามสัญญาของจำเลยที่ 1 จึงยุติในชั้นอุทธรณ์แล้ว

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 ซึ่ง เป็น ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร เรือน ชั่วคราว ใน โรงเรียน ของ โจทก์ ใช้ รถแทรกเตอร์ขุด ไถ ดิน ภายใน บริเวณ โรงเรียน พรตพิทยพยัต ซึ่ง เป็น ที่ราชพัสดุ ที่ โจทก์ ขอ สงวน ไว้ ใช้ ใน

ราชการ สำหรับ โรงเรียน พรตพิทยพยัต เป็นเหตุ ให้ พื้นดิน ที่ ขุด เสียหาย เป็น หลุม เป็น บ่อ ขนาด กว้าง ประมาณ 10 เมตร ยาว ประมาณ 120 เมตร ลึก ประมาณ 1 เมตร ปริมาตร ดิน ที่ ถูก ขุดจำนวน 1,690 ลูกบาศก์เมตร อันเป็น การกระทำ ละเมิด ต่อ โจทก์ และฝ่าฝืน สัญญา ที่ ทำ ไว้ ต่อ โจทก์ เพราะ ตาม สัญญา กำหนด ให้ จำเลย ที่ 1 จัดหา สัมภาระ ต่าง ๆ รวมทั้ง ดิน ที่ จะ ใช้ถม บริเวณ ที่ จะ ทำการ ก่อสร้างอาคาร เรียน ชั่วคราว ต้อง นำ มาจาก ภายนอก บริเวณ โรงเรียน พรตพิทยพยัต จำเลย ที่ 2 รับ ราชการ ใน สังกัด กรม โจทก์ โดย เป็น ผู้อำนวยการ โรงเรียน พรตพิทยพยัต และ ใน ฐานะ เป็น กรรมการ ตรวจ การ จ้าง ตาม คำสั่ง โจทก์ มี หน้าที่ ตรวจ และ ควบคุม การจ้าง ให้ ดำเนิน ไป ตาม ข้อ กำหนด ใน สัญญาจำเลย ที่ 3 ใน ฐานะ นาย ช่าง โยธา ได้รับ มอบหมาย จาก โจทก์ ให้ ทำ หน้าที่ควบคุม งาน ก่อสร้าง อาคาร เรียน ชั่วคราว ของ โรงเรียน พรตพิทยพยัต จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ได้ ร่วมกัน จงใจ ส่งเสริม ช่วยเหลือ ยินยอมให้ จำเลย ที่ 1 ขุด โถ ดิน ภายใน โรงเรียน พรตพิทยพยัต ขึ้น มา ถม บริเวณ ที่ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เรียน ชั่วคราว อันเป็น การ ละเมิด และ ฝ่าฝืนข้อ สัญญา ที่ จำเลย ที่ 1 ทำ ไว้ กับ โจทก์ ดังกล่าว โดย ปกปิด ไม่ให้ โจทก์ทราบ ถึง การกระทำ ที่ บกพร่อง ของ จำเลย ที่ 1 ดังกล่าว และได้ ทำ บันทึกรับรอง ว่า ผู้ว่าจ้าง ได้ ทำการ ก่อสร้าง แล้ว เสร็จ ถูกต้อง ตาม แบบและ รายการ ตาม ข้อ สัญญา หรือ มิฉะนั้น จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ได้ ปฏิบัติหน้าที่ ของ ตน ด้วย ความประมาท เลินเล่อ ไม่ ใช้ ความระมัดระวัง ให้ เพียงพอเป็นเหตุ ให้ จำเลย ที่ 1 กระทำ ละเมิด และ ฝ่าฝืน สัญญา ต่อ โจทก์การกระทำ ของ จำเลย ทั้ง สาม ดังกล่าว ทำให้ โจทก์ ได้รับ ความ เสียหายไม่ได้ รับ เนื้อ งาน ถม ดิน ตาม ข้อ สัญญา และ ทำให้ โจทก์ ต้อง จ่ายเงิน ค่า ถม ดิน ปริมาตร ดิน ถม 1,690 ลูกบาศก์เมตร รวม ค่า ดิน ถม ค่า บด อัดกำไร และ ภาษี เข้า ด้วยกัน คิด เป็น เงิน ราคา ลูกบาศก์เมตร ละ 90 บาทรวมเป็น เงิน 152,100 บาท ให้ แก่ จำเลย ที่ 1 จำเลย ทั้ง สาม จึง ต้องร่วมกัน รับผิดชอบ ใช้ เงิน

จำนวน 152,100 บาท คืน ให้ แก่ โจทก์ ขอให้บังคับ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน หรือ แทน กัน ชำระ ค่าเสียหาย จำนวน 152,100บาท กับ ดอกเบี้ย

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 2 ไม่เคย เป็น กรรมการ ตรวจ การจ้างหรือ กรรมการ ควบคุม การ ก่อสร้าง จำเลย ที่ 2 ได้ ลงชื่อ ใน เอกสารตรวจ การจ้าง ใน ฐานะ เป็น กรรมการ โรงเรียน โจทก์ ไม่มี อำนาจฟ้องเพราะ ที่ราชพัสดุ เป็น ของ กระทรวงการคลัง และ กระทรวงการคลัง หรือกรมธนารักษ์ ไม่ได้ เป็น โจทก์ หรือ ร่วม เป็น โจทก์ หรือ มอบอำนาจ ให้ โจทก์ฟ้องคดี นี้ ดิน ที่ ขุด ไป มี ราคา ไม่เกิน 80,000 บาท คดี โจทก์ขาดอายุความ ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 3 ให้การ ว่า โจทก์ ไม่เคย แต่งตั้ง หรือ มี คำสั่ง ใด ๆให้ จำเลย ที่ 3 เป็น ผู้ควบคุม ดูแล การก่อสร้างอาคาร เรือน ชั่วคราวโจทก์ ทราบ ถึง ผู้กระทำ ความผิด และ รู้ตัว ผู้ จะ ต้อง รับผิดชอบ แล้ว แต่ โจทก์ไม่ฟ้อง คดี ภายใน 1 ปี จึง ขาดอายุความ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชำระ เงิน152,100 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2530 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ทั้งนี้ ดอกเบี้ยเมื่อ คิด ถึง วัน ฟ้อง ต้อง ไม่เกิน 11,001.20 บาท

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 อุทธรณ์

ระหว่าง พิจารณา จำเลย ที่ 3 ถึงแก่กรรม นาง ฉลวย วงศ์สุภาณิชกุล ภรรยา ของ จำเลย ที่ 3 ยื่น คำร้องขอ เข้า เป็น คู่ความ แทน ศาลอุทธรณ์ อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ ราคา ทรัพย์สิน หรือ จำนวน ทุนทรัพย์ที่พิพาท กัน ใน ชั้นฎีกา ไม่เกิน สอง แสน บาท จึง ต้องห้าม มิให้ คู่ความ ฎีกาใน ข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า จำเลย ทั้ง สาม กระทำ ละเมิด ต่อ โจทก์ทำให้ โจทก์ เสียหาย และ โจทก์ ฟ้อง คดี ภายใน 1 ปี นับแต่ โจทก์ รู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน คดี ไม่ขาด อายุความ นั้น ล้วน แต่เป็น ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตาม บท กฎหมาย ที่ กล่าว มาแล้วศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย ฎีกา ของ โจทก์ คง มี ปัญหาข้อกฎหมาย ที่ ต้องวินิจฉัย เพียง ข้อ เดียว ว่า โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง หรือไม่ ซึ่ง ใน การ วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย เช่นว่า นี้ ศาลฎีกา จำต้อง ถือ ตาม ข้อเท็จจริง ที่ศาลอุทธรณ์ ได้ วินิจฉัย จาก พยานหลักฐาน ใน สำนวน ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แพ่ง มาตรา 247 ประกอบ ด้วย มาตรา 238 โดย ศาลอุทธรณ์ฟัง ข้อเท็จจริง เป็น ยุติ ว่า เมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2521 โจทก์ ได้ว่าจ้าง ให้ จำเลย ที่ 1 ก่อสร้าง อาคาร เรือน ชั่วคราว ของ โรงเรียน พรตพิทยพยัต พร้อม ถม ดิน หรือ ถม ทราย บริเวณ การ ก่อสร้าง ด้วย ตาม สัญญาจ้าง เหม่า ทำการ ก่อสร้าง เอกสาร หมายเลข จ. 2 ขณะ นั้น จำเลย ที่ 2 เป็น ผู้อำนวยการ โรงเรียน พรตพิทยพยัต สังกัด กรม โจทก์ จำเลย ที่ 3 เป็น นาย ช่าง โยธา กอง ออก แบบ และ ก่อสร้าง สังกัด กรม โจทก์ ระหว่าง ก่อสร้าง อาคาร เรือน ชั่วคราว โรงเรียน พรตพิทยพยัต นั้น ตาม สัญญา ดังกล่าว จำเลย ที่ 1 ในฐานะ ผู้รับจ้าง จะ ต้อง นำ ดิน จาก ที่อื่น มา ถมถม ที่ ก่อสร้าง อาคาร เรือน แต่ จำเลย ที่ 1 กลับ ใช้ รถแทรกเตอร์ ขุด ดัน ดินภายใน บริเวณ โรงเรียน ขึ้น มา ถม แล้ว ก่อสร้าง อาคาร เรือน จน เสร็จ ตาม สัญญาโจทก์ ได้รับ มอบ งาน และ ชำระ เงิน ค่าก่อสร้าง ให้ แก่ จำเลย ที่ 1 รับ ไป เรียบร้อย แล้ว ที่

โจทก์ ฎีกา ว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังเป็น เจ้าของ ที่ราชพัสดุ อันเป็น ที่ตั้ง โรงเรียน พิปาต ซึ่ง ทางราชการสงวน ไว้ สำหรับ สร้าง โรงเรียน และ ใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับ กิจการ โรงเรียนโดย มอบ ให้ โจทก์ เป็น ผู้ครอบครอง ดูแล เมื่อ จำเลย ที่ 1 มา ขุดดินไป โดย ผลการ โดย จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 มี ส่วน ใน ความผิด ด้วย ทำให้โจทก์ ขาด ประโยชน์ และ ขาด ความสะดวก ใน การ ใช้ ทรัพย์ เพื่อ การศึกษาของ เยาวชน โจทก์ จึง ได้รับ ความเสียหาย และ มีอำนาจ ฟ้อง จำเลย ทั้ง สาม นั้นเห็นว่า ข้อเท็จจริง พัง เป็น ยุติ ว่า ที่ดิน ที่ ตั้ง โรงเรียน พิปาต เป็น ที่ราชพัสดุ ตาม พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4ซึ่ง ตาม มาตรา 5 ประกอบ ด้วย มาตรา 11 ให้ กระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดย ที่คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ทั้ง สาม กระทำ ละเมิดโดย จำเลย ที่ 1 ขุดดิน ใน ที่ราชพัสดุ ขึ้น มา ใช้ ถม ใน การ ก่อสร้าง โรงเรียนและ โจทก์ นำสืบ ว่า โจทก์ มี สิทธิ ใช้สอย ที่ราชพัสดุ ดังกล่าว ดังนี้เห็น ได้ว่า เหตุ ละเมิด ดังกล่าว เป็น การกระทำ ต่อ ที่ราชพัสดุ ซึ่ง เป็นอำนาจ ของรัฐ มন্ত্রী ว่าการ กระทรวงการคลัง หรือ ผู้ที่ ได้รับ มอบอำนาจจาก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เป็น ผู้มีอำนาจ ฟ้อง เมื่อ ไม่ปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ได้ มอบหมาย ให้ โจทก์ ฟ้องคดี โจทก์ ย่อม ไม่มี อำนาจฟ้อง จำเลย ทั้ง สาม ส่วน การกระทำ ของ จำเลย ที่ 1จะเป็น การ ผิดสัญญา ต่อ โจทก์ ซึ่ง จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 จะ ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบ หรือ ไม่ นั้น ไม่เป็น ประเด็น วินิจฉัย ใน ชั้น นี้ เพราะ ศาลชั้นต้นวินิจฉัย ให้ จำเลย ทั้ง สาม รับผิดชอบ ฐาน ละเมิด เมื่อ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3อุทธรณ์ โจทก์ ไม่ได้ อุทธรณ์ และ ไม่ได้ แก่ อุทธรณ์ ใน ประเด็น ความรับผิดชอบ ตาม สัญญา ของ จำเลย ที่ 1 ประเด็น ความรับผิดชอบ ตาม สัญญา ของ จำเลย ที่ 1จึง ยุติ ใน ชั้นอุทธรณ์ แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ พิจารณาแยก ฟ้องโจทก์ ชอบแล้วฎีกา ของ โจทก์ พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยเดินตามแนวเดิมที่มีการวินิจฉัยมาเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่2705/2523เป็นต้นประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือว่าเมื่อมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นก็ตีกระทำผิดสัญญาเกิดขึ้นก็ตีเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้นหรือที่จะเป็นผู้เสียหายที่ถูกโต้แย้งสิทธิและมีอำนาจฟ้องได้บุคคลอื่นแม้จะเสียหายก็ไม่สามารถฟ้องคดีได้หรือคำตอบที่ได้รับก็คือไม่ใช่ทั้งนี้เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55มิได้บัญญัติว่าผู้ถูกโต้แย้งสิทธิที่จะมีอำนาจฟ้องจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้นและตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัยไว้ก็ได้รับรองหลักเกณฑ์ดังกล่าวเช่น 1.ผู้เช่าฟ้องผู้ทำละเมิดได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่869/2511ผู้เช่าทำสัญญาเช่าห้องจากเจ้าของเดิมแล้วนำมาให้เช่าช่วงเมื่อมีผู้เช่ามาอยู่ในห้องนั้นโดยละเมิดผู้เช่าช่วงย่อมมีสิทธิขับไล่ผู้ละเมิดได้แม้ว่าสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าช่วงจะสิ้นกำหนดแล้วก็ตามเพราะเมื่อผู้เช่าช่วงยังไม่ส่งคืนห้องให้ผู้เช่าผู้เช่าช่วงย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้ละเมิด 2.ผู้เช่าซื้อฟ้องผู้ทำละเมิดได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่2705/2516ผู้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะเอาประกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่เช่าซื้อกับบริษัทประกันภัยได้และอยู่ในฐานะผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดต่อรถยนต์นั้นได้ 3.ผู้ยึดถือสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ป่าสงวนแห่งชาติย่อมมีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่นเมื่อมีผู้มารบกวนการยึดถือย่อมมีสิทธิ

ฟ้องได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่5278/2537พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
มาตรา14บัญญัติห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับระหว่างรัฐกับราษฎรเป็นผลให้ราษฎรที่เข้ายึดถือครอบ
ครองที่ดินไม่ได้สิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งไม่อาจอ้างสิทธิใดๆใช้ยันรัฐ
ได้คำพิพากษาของศาลที่พิพากษาว่าที่พิพาทที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นของ
โจทก์จึงไม่ถูกต้องแต่ในระหว่างราษฎรด้วยกันผู้ที่ครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อน
ย่อมมีสิทธิที่จะไม่ถูกรบกวนโดยบุคคลอื่นเมื่อโจทก์เป็นฝ่ายครอบครองใช้ประโยชน์
ในที่พิพาทอยู่ก่อนแล้วจำเลยเข้าไปแย่งการครอบครองโจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องเพื่อ
ปลดเปลื้องการรบกวนสิทธิของโจทก์ได้ 4.ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าครอบครองที่ดิน
ของรัฐมีสิทธิฟ้องผู้ที่แย่งการครอบครองได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1282/2537ที่ดิน
พิพาทเป็นที่ดินของรัฐซึ่งโจทก์ได้ขออนุญาตจับจองตามที่กฎหมายกำหนดจนทาง
ราชการอนุญาตให้โจทก์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้เป็นการชั่วคราวโดยออก
ใบจอง(น.ส.2)ให้เป็นหลักฐานโจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดย
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินฯแม้จำเลยจะได้เข้ายึดถือครอบครองที่ดินพิพาท
อันเป็นการแย่งการครอบครองของโจทก์เกินกว่าหนึ่งปีก็ตามก็เป็นการเข้ายึดถือ
ครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิได้รับอนุญาตจำเลยจึงอ้างเอาระยะเวลาการฟ้องเพื่อเอา
คืนซึ่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1375วรรคสองมา
เป็นข้อต่อสู้โจทก์ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่าที่
ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุที่โจทก์ขอสงวนไว้ใช้ในราชการดังนั้นแม้ตามพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุกำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็ตามแต่เมื่อโจทก์ได้ขอ
สงวนสิทธิไว้ใช้ในราชการของโจทก์แล้วโจทก์จึงเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่
ราชพัสดุนั้นมีอำนาจใช้สอยที่ราชพัสดุได้ฐานะของโจทก์จึงมิได้แตกต่างจากผู้เช่าหรือ
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามฎีกาที่กล่าวมาข้าง
ต้นดังนั้นเมื่อมีการทำละเมิดเกิดขึ้นโจทก์ซึ่งเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์อยู่ย่อมได้

รับความเสียหายและถือว่าโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิแล้วโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าที่ดินที่โจทก์ครอบครองอยู่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของใครทั้งตามฟ้องโจทก์ก็มีได้ระบุว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ดังนั้นการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เมื่อมีเหตุละเมิดเป็นการกระทำต่อที่ราชพัสดุซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจฟ้องจึงเป็นการวินิจฉัยที่ขัดกับหลักฎีกาที่กล่าวมาแล้วและขัดต่อบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55ทั้งเป็นการตีความทำให้เกิดปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งนี้เพราะที่ราชพัสดุในประเทศไทยมีจำนวนมากหากมีบุคคลกระทำละเมิดหรือมีข้อโต้แย้งที่ไม่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินของที่ราชพัสดุแล้วจะต้องเป็นภาระของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินคดีทั้งสิ้นก็จะเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นศูนย์รวมแห่งการบริหารงานแต่เพียงผู้เดียวซึ่งขัดกับแนวความคิดในปัจจุบันที่จะพยายามที่จะให้มีการกระจายอำนาจด้วยความเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างยิ่งผู้หมายเหตุเห็นว่าผู้ที่ครอบครองและมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุย่อมเป็นผู้เสียหายและถูกโต้แย้งสิทธิจึงมีอำนาจฟ้องผู้ที่กระทำละเมิดที่ที่อยู่ภายใต้การครอบครองดูแลและใช้สอยแต่ถ้าโจทก์เป็นผู้ครอบครองดูแลแทนโดยไม่มีสิทธิใช้สอยหรือได้รับประโยชน์จากที่ราชพัสดุแล้วผลของคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ก็จะชอบด้วยเหตุผลและหลักกฎหมาย

ศิริชัย วัฒนโยธิน